



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1537 del 01/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 387 del 01/10/2026

PROPOSTA N. 2696 del 01/10/2026

OGGETTO: DECISIONE DI CONTRARRE. BANDO DI GARA APERTA FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "G. D'IPPOLITO" PER IL PERIODO DI 12 MESI. Approvazione atti .Indizione

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-il Comune di Lamezia Terme è proprietario degli impianti sportivi, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica;

-con deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 30/09/2026 sono stati definiti gli indirizzi al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Territorio per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato G.D'Ippolito senza rilevanza economica;

Considerato che alla luce dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza, occorre adeguare le modalità di assegnazione degli impianti, delineando un quadro di regole che consentano di addivenire alle assegnazioni in un'ottica innovativa di cui agli artt. 1-12 del D.Lgs 36/2023;

Richiamato l'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023, che individua nel trasferimento del rischio operativo, comprensivo del rischio dal lato della domanda e/o dell'offerta, l'elemento caratterizzante il contratto di concessione, mentre nel caso in esame tale rischio rimane in capo al Comune, secondo l'assetto gestionale già definito, configurando il contratto di appalto;

Richiamato, in particolare, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2021, ai sensi del quale gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi degli enti locali sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e della normativa eurounitaria vigente;

Visti:

-art.90 della L.289/2002 in particolare il comma 25 il quale stabilisce che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne

stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;

-l'articolo 19, comma 2, del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali il quale stabilisce che la gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto, con l'osservanza delle modalità e delle procedure stabilite nell'articolo 21;

-la Legge n. 86/2019 "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione";

-il D. Lgs. n. 50/2016 (parte vigente) ;

-il D.Lgs. 36/2023;

-i Decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019) e ss.mm. e ii;

-le Linee Guida ANAC / Euronormativa vigente;

Dato atto:

-che gli impianti sportivi in questione rivestono, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo Ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art.826 ultimo comma cc;

-con CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità a ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 .

-l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. 36/2023, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

-l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Considerato che con lo stipulando contratto/i:

-si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;

-l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo "G.D'Ippolito" di Lamezia Terme privo di rilevanza economica in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi e definite dalla Giunta Comunale, oltre al corrispettivo pubblico, sotto forma di contributo alla gestione; Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che il

rischio operativo, comprensivo del rischio dal lato della domanda e/o dell'offerta rimane in capo al Comune, secondo l'assetto gestionale già definito agli atti;

-il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.18 del CDA;

-le clausole ritenute sono quelle indicate nello schema di convenzione – allegato al presente atto di cui fa parte integrante e costitutiva;

-il criterio di selezione delle offerte è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 2 lettera a) del D.lgs 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento:

a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100;

b) all'elemento prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100;

Precisato quanto all'obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa (Consip/Mepa):

-che la Legge Finanziaria per il 2000, L. 488/1999, art. 26, ha generato un sistema in cui, tramite procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni: emerge un sistema in cui tutte le PA possono approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici, di cui il Ministero si avvale), consultabili sul sito www.acquistinretepa.it;

-la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (versione 2.0);

-che in relazione alla procedura il CIG (Codice Identificativo Gare) sarà richiesto successivamente alla scadenza dei termini di partecipazione al procedimento *de quo*;

-che trattandosi di procedura aperta di affidamento di servizi di importo compreso tra euro 85.193,33 e la soglia comunitaria, come previsto dall'art.27 Codice si procede alla pubblicazione nelle seguenti modalità:

- *Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella Delibera n. 263 del 20.06.23, adottata dall'ANAC in attuazione dell'art. 27 del nuovo Codice;*
- *Piattaforma PCP ;*
- *Albo Pretorio dell'Ente*
- *Amministrazione trasparente*
- *Sito comunale*

-Ai fini di quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs 36/2023, il valore complessivo presunto della concessione, derivante dalla gestione economica per la durata di 12 mesi + 1 mese di proroga tecnica è pari ad € 85.193,33 di cui € 20.000,00 (IVA esente) per il corrispettivo di gestione a base di gara.

Dato atto che nel presente procedimento sono stati utilizzati i schemi degli atti di gara preposti dall'ANAC;

Ritenuto, per quanto sopra espresso:

-di approvare gli atti di gara;

-di indire, procedura di gara aperta per l'affidamento dell'impianto sportivo G.D'Ippolito di Lamezia Terme per la durata di 12 mesi + 1 mese di proroga tecnica (eventuale) mediante RDO 6616180 - MePA;

di dare atto che Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Pasqualino Nicotera, Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche

potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

di dare atto che il Responsabile di Procedimento per la Fase di affidamento è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale - Servizio di Programmazione Strategica e Programmi Complessi, per il quale non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

di approvare gli atti di gara in seguito elencati :

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale; PEF(Piano Economico Finanziario)
- schema di convenzione;
- schema di domanda di partecipazione;
- schema per la presentazione dell'offerta tecnica
- schema per la presentazione dell'offerta economica
- tariffario
- Regolamento per lo Sport del Comune di Lamezia Terme
- dichiarazione sostitutiva

di approvare, altresì, il quadro economico in allegato alla presente determinazione;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; -il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale; -il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028; -la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 30/09/2026 ad oggetto : Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

data presunta emissione	scadenza pagamento	importo
corrispettivo entro 01/11/2027	02/11/2027	€ 20.000,00 Iva esente

Precisato che a seguito di regolare servizio e presentazione di regolare rendiconto vengano predisposti, ove dovuti, appositi atti di liquidazione (Il calcolo del differenziale verrà effettuato mediante un bilancio di previsione redatto con l'ausilio dei modelli matematici elaborati/ e verificato a consuntivo previa dettagliata rendicontazione della gestione da parte del concessionario, asseverato nei modi e termini di legge);

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Dato atto che: il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per le motivazioni evidenziate in narrativa che qui vengono integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva:

di approvare, gli atti di gara in seguito elencati che fanno parte integrante parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale; PEF(Piano Economico Finanziario)
- schema di convenzione;
- schema di domanda di partecipazione;
- schema per la presentazione dell'offerta tecnica
- schema per la presentazione dell'offerta economica
- tariffario
- Regolamento per lo Sport del Comune di Lamezia Terme
- dichiarazione sostitutiva

di indire, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ed utilizzo dell'impianto sportivo G.D'Ippolito di proprietà del Comune di Lamezia Terme per la durata di 12 mesi, mediante MePA- RDO 6616180, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lettera a) del D.lgs 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo assumendo la presente determinazione a contrattare ;

di dare atto che la scheda tecnica impianto sportivo/planimetrie sono consultabili sulla Piattaforma Mepa;

di approvare, altresì, il quadro economico in allegato alla presente determinazione;

di impegnare la somma complessiva pari ad € 35,00 IVA esente (contributo ANAC) sul capitolo 1827/0 piano dei conti 1.03.01.02.012, esercizio 2027 giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 30/09/2026;

di prenotare la somma complessiva pari ad € 20.000,00 IVA esente (corrispettivo) sul capitolo 1827/0 piano dei conti 1.03.01.02.012, esercizio 2027 giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 30/09/2026;

di specificare che in relazione alla procedura il CIG (Codice Identificativo Gare) sarà richiesto successivamente alla scadenza dei termini di partecipazione al procedimento de quo ;

di precisare che Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Pasqualino Nicotera, Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

di dare atto che il Responsabile di Procedimento per la Fase di affidamento è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale - Servizio di Programmazione Strategica e Programmi Complessi;

di dare atto che:

- ai sensi dell'art.192 TUEL, con il presente affidamento si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;

-l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente determinazione in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo, quale corrispettivo delle proprie attività, le tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti degli stessi e definite dalla Giunta Comunale, oltre al corrispettivo pubblico, sotto forma di contributo alla gestione;

-il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del CDA;

-le clausole ritenute sono quelle indicate nello schema di convenzione – allegata al presente atto di cui fa parte integrante e costitutiva;

di precisare che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

di precisare, altresì, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

di dare atto che:

-dalla valutazione dell'esistenza di interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 D. lgs. 81/2008, non è emersa l'esigenza di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

-per gli obblighi ai sensi della Delibera ANAC per l'anno 2023, questo Ente è tenuto alla contribuzione di € 35,00 a favore dell'Autorità;

-il valore complessivo netto dell'appalto è pari ad euro 85.193,33 di cui :

A) Importo soggetto a ribasso d'asta (corrispettivo) € 20.000,00 iva esente

B) contributo ANAC € 35,00 iva esente

di precisare che :

- le somme ulteriori (corrispettivo) di cui sopra verranno formalmente impegnate con i relativi provvedimenti di affidamento;

di specificare che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. np 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza 2019/21;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2696 del 01/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 01/10/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 387 del 01/10/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1827	741	1	06	01	1	03	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	35,00

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
ANAC - DECISIONE DI CONTRARRE. BANDO DI GARA APERTA FINALE ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "G. D'IPPOLITO" PER IL PERIODO DI 12 MESI. Approvazione atti .Indizione

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/10/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.